

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof.º: Paulo Francisco



Ética e Patente

““Considerai a vossa origem: não fostes feitos para viver como brutos, mas para seguir a virtude e o conhecimento.”

Dante Alighieri

A divina comédia- Inferno - Cântico XXVI

Persevere! Em breve o canudo será seu!

Frase motivacional

Disciplina Ética e Patente



ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Não esqueça quem vocês são!





Fatec
Registro

Ética e Patente



Disciplina: Ética e Patente

Paulo Francisco

Advogado e Professor

Continue sendo um aluno de excelência!

Disciplina: Ética e Patente

Curso: Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software

Fatec Registro

Duração: 1h50



▶ SUMÁRIO - ROTEIRO DA AULA (Slide 1)

- ▶ **Introdução ao Direito Digital**
 - ▶ Conceito e Definição
 - ▶ Evolução Histórica e Importância
 - ▶ Áreas de Aplicação
- ▶ **Sociedade da Informação**
 - ▶ Definição e Características
 - ▶ Impactos, Desafios e Oportunidades
- ▶ **Princípios do Direito Digital**
 - ▶ Neutralidade da Rede
 - ▶ Privacidade e Proteção de Dados
 - ▶ Liberdade de Expressão
- ▶ **Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014)**
 - ▶ Principais Artigos e Aplicações
- ▶ **Aplicabilidade para o Tecnólogo em DSM**



- ▶ **INTRODUÇÃO AO DIREITO DIGITAL**
- ▶ **CONCEITO DE DIREITO DIGITAL**
- ▶ O Direito Digital, também conhecido como Direito Cibernético, é o ramo do Direito que estuda e regulamenta as relações jurídicas estabelecidas no ambiente digital, abrangendo todas as interações que ocorrem por meio de tecnologias da informação e comunicação.
- ▶ *"O Direito Digital é um campo jurídico que lida com questões relacionadas ao uso da tecnologia, abrangendo privacidade, segurança da informação, proteção de dados, propriedade intelectual, comércio eletrônico, crimes cibernéticos e liberdade de expressão online".*
- ▶ **Evolução Histórica:**
- ▶ Anos 1990: Primeiras discussões sobre regulação da internet
- ▶ 2012: Lei Carolina Dieckmann (Lei n° 12.737/2012) - crimes cibernéticos
- ▶ 2014: Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014) - princípios e garantias
- ▶ 2018: Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n° 13.709/2018)



Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet

ÁREAS DE APLICAÇÃO DO DIREITO DIGITAL

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

Área	Descrição	Exemplo
Contratos Eletrônicos	Acordos firmados por meios digitais	Compra em e-commerce, aceite de termos de uso
Proteção de Dados	Regras para coleta, uso e armazenamento	LGPD, consentimento do usuário
Propriedade Intelectual	Proteção de criações no ambiente digital	Direitos autorais de software, patentes
Crimes Digitais	Condutas ilícitas praticadas na internet	Invasão de sistemas, phishing, difamação
Liberdade de Expressão	Limites e garantias da manifestação online	Moderação de conteúdo em redes sociais

"O Direito Digital é um ramo do direito que tem como objetivo proporcionar as normatizações regulamentações do uso dos ambientes digitais pelas pessoas, além de oferecer proteção d informações contidas nesses espaços" .

Fatec
Registro

Ética e Patente



- ▶ **APLICAÇÃO PARA O TECNÓLOGO DSM**
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**
- ▶ **Como o Direito Digital impacta o trabalho do Tecnólogo em DSM?**
- ▶ **Desenvolvimento de Software e Compliance Legal**
 - ▶ Todo software deve estar em conformidade com a LGPD
 - ▶ Implementação de mecanismos de consentimento e privacidade
 - ▶ Registros de acesso e logs conforme Marco Civil
- ▶ **Responsabilidade por Conteúdo Gerado por Usuários**
 - ▶ Aplicações que permitem conteúdo gerado por terceiros devem atender ao Art. 19 do Marco Civil
 - ▶ Implementação de sistemas de notificação e remoção de conteúdo
- ▶ **Proteção de Dados na Arquitetura de Software**
 - ▶ Anonimização e pseudonimização de dados
 - ▶ Segurança por design (Privacy by Design)

- ▶ **SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO**
- ▶ **CONCEITO E DEFINIÇÃO**
- ▶ A Sociedade da Informação é caracterizada pela centralidade da informação e do conhecimento como principais fatores de produção e transformação social, impulsionada pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TICs).
- ▶ *"A sociedade informacional representa a passagem da sociedade industrial para uma nova era em que a informação, o conhecimento e as tecnologias digitais se tornam os principais vetores de desenvolvimento econômico, social e cultural" .*
- ▶ **Características Principais:**
- ▶ **Conectividade:** Interligação global por meio de redes
- ▶ **Fluxo de Informações:** Dados trafegando em tempo real
- ▶ **Transformação Digital:** Digitalização de processos e serviços
- ▶ **Democratização:** Ampliação do acesso ao conhecimento

IMPACTOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES

IMPACTO NA SOCIEDADE

Mudanças Sociais, Econômicas e Culturais:

- Novas formas de trabalho (home office, gig economy)
- Transformação dos modelos de negócio
- Alteração nas relações interpessoais

Acesso à Informação e Democratização:

- Educação a distância e MOOCs
- Inclusão digital
- Acesso a serviços públicos online

Desafios da Era Digital:



Desafio	Descrição
Exclusão Digital	Desigualdade no acesso à tecnologia
Desinformação	Fake news e manipulação de informações
Privacidade	Proteção de dados pessoais
Segurança	Ameaças cibernéticas

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



- ▶ **APLICAÇÃO PARA O TECNÓLOGO DSM**
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM - SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO**
- ▶ **O papel do Tecnólogo na Sociedade da Informação:**
- ▶ **Desenvolvimento de Soluções Inclusivas**
 - ▶ Projetar interfaces acessíveis
 - ▶ Considerar diferentes níveis de letramento digital
 - ▶ Garantir usabilidade para todos os perfis de usuário
- ▶ **Combate à Desinformação**
 - ▶ Implementar algoritmos de verificação de fatos
 - ▶ Criar ferramentas de checagem e transparência
- ▶ **Ética no Desenvolvimento**
 - ▶ Considerar impactos sociais das aplicações desenvolvidas
 - ▶ Projetar tecnologias com responsabilidade social
- ▶ **Inovação com Responsabilidade**
 - ▶ Equilibrar inovação tecnológica com proteção de direitos
 - ▶ Participar do debate sobre regulação da tecnologia

- ▶ **PRINCÍPIOS DO DIREITO DIGITAL**
- ▶ **PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS**
- ▶ **1. Neutralidade da Rede**
- ▶ Tratamento isonômico de todos os pacotes de dados
- ▶ Proibição de discriminação por conteúdo, origem ou destino
- ▶ Garantia de acesso livre e aberto à internet
- ▶ **2. Privacidade e Proteção de Dados**
- ▶ Inviolabilidade das comunicações privadas
- ▶ Consentimento do titular para tratamento de dados
- ▶ Direitos dos titulares (acesso, correção, eliminação)
- ▶ **3. Liberdade de Expressão**
- ▶ Manifestação livre de pensamento no ambiente digital
- ▶ Limites: direitos de terceiros, proteção de menores
- ▶ Responsabilidade por danos causados por conteúdo

- ▶ **PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE DA REDE**

- ▶ **NEUTRALIDADE DA REDE - CONCEITO E APLICAÇÃO**

- ▶ **O que é?**

A neutralidade da rede é o princípio segundo o qual todo o tráfego de dados na internet deve ser tratado de forma igual, sem discriminação por conteúdo, origem, destino ou aplicação.

- ▶ **Base Legal - Marco Civil da Internet:**

- ▶ Art. 9º: "O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação" (Lei n° 12.965/2014).

- ▶ **Exceções:**

- ▶ Requisitos técnicos de qualidade de serviço
- ▶ Priorização em situações de emergência
- ▶ Políticas de segurança da rede

- ▶ **Exemplo Didático:**

Uma operadora de internet não pode cobrar mais caro para acessar plataformas de streaming ou bloquear aplicativos de mensagem concorrentes aos seus serviços próprios.

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



- ▶ **PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS**
- ▶ **PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS**
- ▶ **Fundamentos:**
O direito à privacidade no ambiente digital é garantido pela Constituição Federal (Art. 5º, X) e pela LGPD.
- ▶ **Principais Garantias - LGPD (Lei nº 13.709/2018):**
- ▶ **Consentimento:** Tratamento de dados somente com autorização do titular
- ▶ **Finalidade:** Tratamento para propósitos legítimos, específicos e informados
- ▶ **Transparência:** Informações claras sobre tratamento de dados
- ▶ **Segurança:** Medidas técnicas para proteção contra incidentes
- ▶ **Direitos do Titular (Art. 18 da LGPD):**
- ▶ Confirmação da existência de tratamento
- ▶ Acesso aos dados
- ▶ Correção de dados incompletos
- ▶ Eliminação de dados tratados com consentimento
- ▶ Portabilidade dos dados
- ▶ Revogação do consentimento

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



- ▶ **APLICAÇÃO PARA O TECNÓLOGO DSM**
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM - PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS**
- ▶ **Obrigações do Desenvolvedor na LGPD:**
- ▶ **Privacy by Design (Privacidade desde a Concepção)**
 - ▶ Incorporar proteção de dados na arquitetura do software
 - ▶ Minimizar coleta de dados desnecessários
 - ▶ Implementar criptografia e anonimização
- ▶ **Políticas de Privacidade e Termos de Uso**
 - ▶ Desenvolver interfaces de consentimento claras
 - ▶ Implementar funcionalidades para exercício de direitos
 - ▶ Manter registros de tratamento de dados
- ▶ **Gestão de Incidentes de Segurança**
 - ▶ Implementar mecanismos de detecção de violações
 - ▶ Notificar titulares e ANPD em caso de incidentes
 - ▶ Realizar análises de impacto à proteção de dados
- ▶ **Práticas de Desenvolvimento Seguro**
 - ▶ Seguir padrões de segurança (OWASP)
 - ▶ Realizar testes de penetração e vulnerabilidade
 - ▶ Documentar medidas de segurança implementadas

- ▶ **LIBERDADE DE EXPRESSÃO**
- ▶ **LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO AMBIENTE DIGITAL**
- ▶ **Fundamento Constitucional:**
Art. 5º, IV e IX da Constituição Federal: "É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato" e "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença".
- ▶ **Limites à Liberdade de Expressão Online:**
- ▶ Direitos de personalidade (honra, imagem, intimidade)
- ▶ Proteção de menores
- ▶ Conteúdo ilícito (incitação à violência, racismo, crimes)
- ▶ Direitos autorais e propriedade intelectual
- ▶ **Exemplo Didático:**
Uma plataforma de redes sociais deve remover conteúdo que viole direitos de terceiros, mas somente mediante ordem judicial específica (Art. 19 do Marco Civil), garantindo a liberdade de expressão e evitando censura prévia.

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



- ▶ MARCO CIVIL DA INTERNET
- ▶ MARCO CIVIL DA INTERNET - LEI N° 12.965/2014
- ▶ **O que é o Marco Civil da Internet?**
É a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, sendo considerada a "Constituição da Internet" brasileira .
- ▶ **Principais Princípios (Art. 2°):**
 - ▶ Liberdade de expressão
 - ▶ Privacidade
 - ▶ Neutralidade da rede
 - ▶ Finalidade social da rede
 - ▶ Livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor
- ▶ **Objetivos:**
 - ▶ Assegurar o acesso à internet como direito fundamental
 - ▶ Garantir a inviolabilidade das comunicações privadas
 - ▶ Estabelecer responsabilidades de provedores
 - ▶ Proteger dados pessoais e registros de conexão
- ▶ *"O Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários da rede mundial de computadores no país. Quanto à privacidade, a lei prevê a inviolabilidade e sigilo das comunicações on-line" .*

- ▶ **MARCO CIVIL - ARTIGOS PRINCIPAIS**
- ▶ **MARCO CIVIL DA INTERNET - PRINCIPAIS ARTIGOS**
- ▶ **Art. 3º - Direitos e Garantias dos Usuários:**
 - ▶ Inviolabilidade da intimidade e vida privada
 - ▶ Sigilo do fluxo de comunicações e das comunicações privadas
 - ▶ Manutenção da qualidade da conexão
 - ▶ Proteção dos dados pessoais
- ▶ **Art. 6º - Direitos dos Usuários:**
 - I - Inviolabilidade do sigilo de suas comunicações
 - II - Não suspensão da conexão, salvo por débito
 - III - Manutenção da qualidade contratada
 - IV - Informações claras sobre coleta de dados
 - V - Consentimento expresso para coleta de dados
- ▶ **Art. 7º - Tratamento de Dados Pessoais:**
 - ▶ O acesso a dados pessoais deve ser informado e transparente
 - ▶ Vedação de discriminação por conteúdo
 - ▶ Garantia de cancelamento de serviços

- ▶ MARCO CIVIL - RESPONSABILIDADE DE PROVEDORES
- ▶ MARCO CIVIL - RESPONSABILIDADE DE PROVEDORES
- ▶ Art. 18 - Responsabilidade do Provedor de Conexão:
 - ▶ *"O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros."*
- ▶ Art. 19 - Responsabilidade do Provedor de Aplicações:
 - ▶ *"Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente."*
- ▶ Exceção - Art. 21 (Conteúdo Íntimo):
 - ▶ *"O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo."*

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



- ▶ **EXEMPLO DIDÁTICO 01**
- ▶ **EXEMPLO DIDÁTICO 01 - NEUTRALIDADE DA REDE**
- ▶ **Cenário Hipotético:**
Uma operadora de telefonia e internet decide criar um plano especial em que o acesso a aplicativos de streaming (Netflix, YouTube, Amazon Prime) é mais rápido que o acesso a outros sites, ou cobra um valor adicional para que o usuário possa acessar determinadas plataformas.
- ▶ **Análise:**
Violação do princípio da Neutralidade da Rede (Art. 9º do Marco Civil).
- ▶ **Base Legal:**
Art. 9º da Lei nº 12.965/2014: "O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação."
- ▶ **Aplicação para o Tecnólogo DSM:**
O desenvolvedor de software deve estar ciente que aplicações que dependem da qualidade da conexão precisam ser projetadas de forma a funcionar adequadamente independentemente da operadora, sendo vedado estabelecer parcerias que violem a neutralidade da rede.

▶ EXEMPLO DIDÁTICO 02

▶ EXEMPLO DIDÁTICO 02 - PROTEÇÃO DE DADOS E LGPD

▶ **Cenário Hipotético:**

Um aplicativo de delivery coleta dados de localização, hábitos de consumo e informações de contato dos usuários, mas não informa como esses dados serão utilizados, armazena informações de cartão de crédito sem criptografia e vende dados dos usuários para empresas de marketing sem consentimento.

▶ **Análise:**

Violação de múltiplos princípios da LGPD: falta de consentimento, falta de transparência, ausência de segurança, finalidade inadequada.

▶ **Base Legal:**

Art. 7º da LGPD (Lei nº 13.709/2018): "O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular..."

Art. 6º, I: "Finalidade - realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular..."

▶ **Aplicação para o Tecnólogo DSM:**

Ao desenvolver aplicações que colem dados pessoais, o tecnólogo deve implementar:

- ▶ Interface de consentimento informado
- ▶ Criptografia de dados sensíveis
- ▶ Política de retenção e eliminação de dados
- ▶ Mecanismos para o titular exercer seus direitos

▶ EXEMPLO DIDÁTICO 03

▶ EXEMPLO DIDÁTICO 03 - RESPONSABILIDADE DE PROVEDORES

▶ **Cenário Hipotético:**

Uma rede social permite que usuários publiquem conteúdo. Um usuário publica um vídeo difamando uma pessoa, com informações falsas. A vítima notifica a rede social e solicita a remoção. A rede social alega que só removerá mediante ordem judicial.

▶ **Análise:**

Para conteúdo em geral (Art. 19): A rede social está correta, pois a remoção só pode ser exigida judicialmente para garantir a liberdade de expressão .

▶ **Para conteúdo íntimo (Art. 21):** Se o vídeo contiver cenas de nudez ou atos sexuais sem autorização, a rede social deve remover após notificação, independentemente de ordem judicial .

▶ **Aplicação para o Tecnólogo DSM:**

Desenvolvedores de plataformas de conteúdo devem implementar:

- ▶ Sistemas de notificação e moderação
- ▶ Ferramentas para remoção ágil de conteúdo íntimo
- ▶ Mecanismos de registro e guarda de comunicações
- ▶ Interfaces para comunicação com autoridades judiciais

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



- ▶ **APLICAÇÃO PARA O TECNÓLOGO DSM**
- ▶ **APLICAÇÃO AO CURSO DSM - MARCO CIVIL DA INTERNET**
- ▶ **Requisitos Legais para Desenvolvimento de Software:**
- ▶ **Guardar Registros de Acesso (Art. 15):**
 - ▶ Manter registros de acesso a aplicações por 6 meses
 - ▶ Manter registros de conexão por 1 ano
- ▶ **Responsabilidade por Conteúdo (Art. 19 e 21):**
 - ▶ Implementar mecanismos de notificação e remoção
 - ▶ Manter dados dos usuários responsáveis por conteúdo
- ▶ **Privacidade e Dados Pessoais (Arts. 10 a 12):**
 - ▶ Respeitar inviolabilidade das comunicações
 - ▶ Atender à legislação brasileira mesmo em operações internacionais
- ▶ **Exemplo Prático:**

Uma startup desenvolve um aplicativo de compartilhamento de fotos com recursos de comentários e interações. O desenvolvedor deve:

 - ▶ Implementar sistema de denúncia e moderação
 - ▶ Manter logs de acesso por 6 meses
 - ▶ Não monitorar conteúdo sem ordem judicial
 - ▶ Proteger dados pessoais dos usuários

LEGISLAÇÃO APLICADA AO CURSO DSM

Requisitos para o Tecnólogo:

Lei	Ano	Aplicação ao DSM
Marco Civil da Internet (12.965/2014)	2014	Responsabilidade de provedores, neutralidade, guarda de registros
Lei Carolina Dieckmann (12.737/2012)	2012	Crimes cibernéticos, invasão de sistemas
LGPD (13.709/2018)	2018	Proteção de dados, consentimento, direitos dos titulares
Lei do Software (9.609/1998)	1998	Proteção de direitos autorais de software
Lei de Direitos Autorais (9.610/1998)	1998	Proteção de obras digitais

- Conhecimento da legislação aplicável ao desenvolvimento de software
- Capacidade de implementar conformidade legal em projetos
- Compreensão das responsabilidades éticas e legais

- ▶ **RESUMO DO QUE FOI ABORDADO (PARTE 1)**
- ▶ **Direito Digital:**
- ▶ Ramo do Direito que regula o ambiente digital
- ▶ Abrange contratos, dados, propriedade intelectual e crimes
- ▶ Baseado em princípios constitucionais e leis específicas
- ▶ **Sociedade da Informação:**
- ▶ Centralidade da informação na sociedade contemporânea
- ▶ Conectividade, fluxo de dados e transformação digital
- ▶ Desafios: exclusão digital, desinformação, privacidade
- ▶ **Princípios do Direito Digital:**
- ▶ Neutralidade da rede: tratamento isonômico dos dados
- ▶ Privacidade e proteção de dados: consentimento e direitos do titular
- ▶ Liberdade de expressão: garantida com limites legais

- ▶ **RESUMO DO QUE FOI ABORDADO (PARTE 2)**
- ▶ **Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014):**
- ▶ "Constituição da Internet brasileira"
- ▶ Estabelece direitos, garantias e deveres
- ▶ Responsabilidade civil dos provedores (Art. 18 e 19)
- ▶ Exceção para conteúdo íntimo (Art. 21)
- ▶ **LGPD (Lei n° 13.709/2018):**
- ▶ Proteção de dados pessoais
- ▶ Consentimento, transparência e segurança
- ▶ Direitos dos titulares: acesso, correção, eliminação
- ▶ **Aplicação ao Curso DSM:**
- ▶ Desenvolvimento em conformidade com a lei
- ▶ Implementação de proteção de dados por design
- ▶ Responsabilidade ética e legal no desenvolvimento de software

Continue sendo um aluno de excelência!

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **1. Anonimização de Dados**

Processo técnico pelo qual um dado pessoal perde a possibilidade de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente, tornando impossível a identificação do titular.

Aplicação DSM: Ao desenvolver sistemas de análise de dados, o tecnólogo deve anonimizar dados pessoais para proteger a privacidade dos usuários.

▶ **2. Consentimento**

Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Aplicação DSM: Implementação de telas e mecanismos que obtenham consentimento do usuário antes de coletar dados.

▶ **3. Controlador de Dados**

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Aplicação DSM: A empresa desenvolvedora do software geralmente atua como controladora, definindo como os dados serão tratados.

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **4. Dado Pessoal**

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (ex: nome, CPF, e-mail, IP, geolocalização).

Aplicação DSM: O desenvolvedor deve identificar quais dados pessoais serão coletados pela aplicação e garantir sua proteção.

▶ **5. Dado Sensível**

Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados genéticos, biométricos ou relativos à saúde e vida sexual.

Aplicação DSM: Aplicações que tratam dados sensíveis (ex: apps de saúde) requerem proteção especial e consentimento específico.

▶ **6. Encarregado de Dados (Data Protection Officer - DPO)**

Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD.

Aplicação DSM: O tecnólogo pode atuar como DPO, garantindo que o software esteja em conformidade com a LGPD.

▶ **GLOSSÁRIO (PARTE 3)**

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **7. Log de Acesso**

Registro de informações sobre o acesso a uma aplicação de internet, incluindo data, horário, IP e dados da conta do usuário.

Aplicação DSM: Desenvolvedores devem implementar sistemas de log para rastrear acessos conforme exigido pelo Art. 15 do Marco Civil.

▶ **8. Neutralidade da Rede**

Princípio que garante que todos os pacotes de dados na internet sejam tratados igualmente, sem discriminação por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação.

Aplicação DSM: Ao desenvolver aplicações, não se pode privilegiar ou discriminar tráfego baseado em conteúdo ou origem.

▶ **9. Operador de Dados**

Pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

Aplicação DSM: Provedores de cloud e serviços de processamento de dados atuam como operadores, seguindo instruções do controlador.

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **10. Portabilidade de Dados**

Direito do titular de transferir seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto.

Aplicação DSM: Desenvolver APIs e funcionalidades que permitam exportação de dados em formato interoperável.

▶ **11. Privacy by Design**

Abordagem que incorpora a proteção de dados desde a concepção do sistema, e não como um complemento posterior.

Aplicação DSM: Princípio fundamental para desenvolvimento de software em conformidade com a LGPD.

▶ **12. Titular de Dados**

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento.

Aplicação DSM: Todos os usuários da aplicação são titulares e devem ter seus direitos garantidos.

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **13. Tratamento de Dados**

Toda operação realizada com dados pessoais: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Aplicação DSM: Qualquer operação realizada com dados na aplicação deve estar de acordo com a LGPD.

▶ **14. Violação de Dados (Data Breach)**

Incidente de segurança que compromete a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais.

Aplicação DSM: Implementar monitoramento e planos de resposta para violações de dados.

▶ **15. Registro de Conexão**

Informações sobre a conexão do usuário à internet, incluindo data, horário, IP e identificação do terminal.

Aplicação DSM: O software deve garantir a guarda e segurança desses registros conforme lei.

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **16. API (Application Programming Interface)**

Conjunto de padrões e protocolos que permitem a comunicação entre sistemas e aplicações.

Aplicação DSM: Ao desenvolver APIs, garantir segurança, autenticação e controle de acesso a dados.

▶ **17. Criptografia**

Técnica de codificação de informações para garantir confidencialidade e integridade dos dados.

Aplicação DSM: Implementar criptografia para dados em trânsito (TLS) e em repouso (armazenamento seguro).

▶ **18. Autenticação Multifator (MFA)**

Método de verificação de identidade que exige mais de um fator de autenticação.

Aplicação DSM: Implementar MFA para aumentar a segurança de acesso a dados sensíveis.

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **19. Incidente de Segurança**

Evento que compromete a segurança da informação, incluindo violações de dados, ataques cibernéticos, falhas de sistema.

Aplicação DSM: Desenvolver sistemas de detecção e monitoramento de incidentes.

▶ **20. Moderação de Conteúdo**

Processo de revisão e filtragem de conteúdo gerado por usuários para remover material impróprio ou ilegal.

Aplicação DSM: Implementar ferramentas automatizadas e manuais de moderação em plataformas com conteúdo gerado por usuários.

▶ **21. Responsabilidade Civil dos Provedores**

Obrigação dos provedores de aplicações de internet de responder por danos causados por conteúdo de terceiros.

Aplicação DSM: O tecnólogo deve entender os limites da responsabilidade da plataforma conforme Art. 19 do Marco Civil.

▶ **GLOSSÁRIO - TERMOS PARA O TECNÓLOGO DSM**

▶ **22. Segurança por Design**

Abordagem de desenvolvimento que integra medidas de segurança desde o início do projeto.

Aplicação DSM: Aplicar princípios de segurança no ciclo de desenvolvimento de software (DevSecOps).

▶ **23. Vigilância de Dados**

Monitoramento e análise de dados de usuários, muitas vezes sem seu conhecimento ou consentimento.

Aplicação DSM: Desenvolvedores devem evitar práticas de vigilância excessiva e garantir transparência.

▶ **24. Web Scraping**

Técnica de extração automatizada de dados de websites.

Aplicação DSM: Ao utilizar scraping, respeitar termos de uso, direitos autorais e proteção de dados.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Manuseando as leis em geral

- ▶ **LGPD - LEI N° 13.709/2018**
- ▶ **Art. 1° - Objeto da Lei:**
- ▶ *"Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural."*
- ▶ **Explicação:** A LGPD estabelece regras para qualquer operação com dados pessoais no Brasil. Todos os sistemas desenvolvidos que coletam ou tratam dados pessoais estão sujeitos a esta lei.
- ▶ **Aplicação DSM:** Todo software desenvolvido deve identificar quais dados pessoais trata e implementar as medidas de proteção exigidas pela lei.
- ▶ **Art. 2° - Fundamentos da LGPD:**
- ▶ *"A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; IV - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação..."*
- ▶ **Explicação:** A lei busca equilibrar a proteção de dados com o desenvolvimento tecnológico, o que é fundamental para o setor de software..

Manuseando as leis em geral

- ▶ LGPD - LEI N° 13.709/2018 - CONTINUAÇÃO
- ▶ Art. 5° - Definições:
 - ▶ *"Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento..."*
- ▶ **Explicação:** Estas definições são essenciais para o desenvolvimento de software, pois determinam quais dados exigem proteção especial.
- ▶ **Aplicação DSM:** Ao projetar banco de dados e estruturas de dados, o tecnólogo deve classificar corretamente os dados coletados.
- ▶ Art. 6° - Princípios:
 - ▶ *"As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: I - finalidade; II - adequação; III - necessidade; IV - livre acesso; V - qualidade dos dados; VI - transparência; VII - segurança; VIII - prevenção; IX - não discriminação; X - responsabilização e prestação de contas."*
- ▶ **Explicação:** O desenvolvimento de software deve incorporar estes princípios na arquitetura e funcionamento do sistema.

Manuseando as leis em geral

- ▶ LGPD - LEI N° 13.709/2018 - CONTINUAÇÃO
- ▶ Art. 7° - Hipóteses de Tratamento de Dados:
- ▶ *"O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas; IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa; V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular; VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII - para a tutela da saúde; IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro; X - para a proteção do crédito."*
- ▶ **Explicação:** O tecnólogo deve garantir que o software colete dados apenas com base em uma destas hipóteses legais.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **MARCO CIVIL DA INTERNET - LEI N° 12.965/2014**
- ▶ **Art. 2° - Princípios:**
- ▶ *"A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede."*
- ▶ **Explicação:** A internet deve ser utilizada como ferramenta de desenvolvimento humano e social, respeitando direitos fundamentais.
- ▶ **Aplicação DSM:** Softwares desenvolvidos devem promover acessibilidade, inclusão e respeito aos direitos humanos.
- ▶ **Art. 3° - Direitos e Garantias:**
- ▶ *"São direitos e garantias dos usuários da internet: I - a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial; III - a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; IV - a não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização; V - a manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; VI - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de seus dados pessoais; VII - o consentimento livre, informado e expresso quanto à coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais..."*

Manuseando as leis em geral

- ▶ MARCO CIVIL DA INTERNET - CONTINUAÇÃO
- ▶ Art. 9º - Neutralidade da Rede:
 - ▶ *"O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação."*
 - ▶ **Explicação:** Provedores de internet não podem discriminar tráfego, garantindo acesso igualitário a todos os serviços e conteúdos.
 - ▶ **Aplicação DSM:** O desenvolvedor não pode criar aplicações que exijam tratamento diferenciado de dados pela rede.
- ▶ Art. 10 - Guarda de Dados:
 - ▶ *"A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas."*
 - ▶ **Explicação:** Os dados dos usuários devem ser guardados de forma segura e sigilosa, respeitando a privacidade.
 - ▶ **Aplicação DSM:** Implementar medidas de segurança para guarda de registros e dados pessoais.

Manuseando as leis em geral

▶ MARCO CIVIL DA INTERNET - CONTINUAÇÃO

▶ Art. 15 - Guarda de Registros de Acesso:

▶ *"O provedor de aplicações de internet constituído sob a lei brasileira e que tenha sede no País deverá guardar, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento, os registros de acesso a aplicações de internet, respeitado o disposto no art. 13."*

▶ Parágrafo único:

▶ *"A ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado."*

▶ **Explicação:** Aplicações devem manter registros de acesso por 6 meses para fins de investigação e segurança.

▶ **Aplicação DSM:** Implementar sistemas de logging e armazenamento seguro de registros de acesso por período mínimo de 6 meses.

Manuseando as leis em geral



▶ MARCO CIVIL DA INTERNET - CONTINUAÇÃO

▶ Art. 19 - Responsabilidade de Provedores:

▶ *"Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário."*

▶ **Explicação:** A remoção de conteúdo em geral só pode ser exigida judicialmente, evitando censura prévia.

▶ **Aplicação DSM:** Plataformas de conteúdo devem ter sistemas para atender ordens judiciais de remoção de conteúdo.

▶ Art. 21 - Conteúdo Íntimo:

▶ *"O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo."*

▶ **Explicação:** Para conteúdo íntimo, a remoção pode ser solicitada extrajudicialmente mediante notificação.

▶ **Aplicação DSM:** Implementar canais de denúncia e remoção rápida para conteúdo íntimo não autorizado.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **RESUMO DOS PRINCIPAIS ARTIGOS APLICÁVEIS**
- ▶ **Constituição Federal (Art. 5°):**
- ▶ Liberdade de expressão, privacidade, inviolabilidade de domicílio e comunicações
- ▶ **LGPD (Lei n° 13.709/2018):**
- ▶ Art. 1°: Objeto e finalidade da lei
- ▶ Art. 5°: Definições de dados pessoais e sensíveis
- ▶ Art. 6°: Princípios do tratamento de dados
- ▶ Art. 7°: Hipóteses de tratamento de dados
- ▶ Art. 18: Direitos dos titulares
- ▶ **Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014):**
- ▶ Art. 2°: Fundamentos da internet no Brasil
- ▶ Art. 3°: Direitos e garantias dos usuários
- ▶ Art. 9°: Neutralidade da rede
- ▶ Art. 15: Guarda de registros por 6 meses
- ▶ Art. 19: Responsabilidade de provedores
- ▶ Art. 21: Conteúdo íntimo e remoção extrajudicial
- ▶ **Lei Carolina Dieckmann (Lei n° 12.737/2012):**
- ▶ Tipificação de crimes cibernéticos
- ▶ Invasão de dispositivos eletrônicos

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Vamos realizar um quis para recapitulação e fixação do conteúdo

Serão 12 perguntas

Todas voltadas sobre nossa matéria.

Objetivo revisão e compreensão

Pergunta 1

O Direito Digital, como ramo jurídico, tem como principal objetivo:

- a) Criar um conjunto de leis completamente novo e isolado das demais áreas do direito para regular exclusivamente o ciberespaço.
- b) Substituir as leis tradicionais, como o Código Civil e o Código Penal, por normas específicas para o ambiente virtual.
- c) Aplicar os princípios e normas jurídicas existentes, além de novas leis, para garantir a segurança jurídica e proteger direitos nas relações estabelecidas no mundo digital.
- d) Servir como um código de conduta voluntário para empresas de tecnologia, sem caráter de obrigatoriedade legal.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 01

▶ Gabarito: c)

▶ Explicação:

O Direito Digital não é uma ciência jurídica autônoma que cria uma nova ordem jurídica do zero. Ele é um campo de estudo e atuação que adapta os princípios gerais do Direito (como os do Direito Civil, Penal, Constitucional) para regular as relações que surgem no meio digital, complementando-os com leis específicas, como o Marco Civil da Internet e a LGPD. Seu objetivo é garantir que os direitos e deveres dos cidadãos e empresas sejam protegidos e cumpridos no ambiente online, resolvendo conflitos e dando segurança jurídica a essa nova realidade social.

▶ Base Legal/Princípio:

Definição clássica de Direito Digital, aceita pela doutrina majoritária. O Direito Digital é considerado um novo ramo do Direito que estuda as relações jurídicas decorrentes do uso da tecnologia da informação e comunicação.

Pergunta 2

A "Sociedade da Informação" é caracterizada por:

- a) Ser uma fase de transição onde a produção de bens industriais ainda é o único motor da economia.
- b) Ser uma construção ideológica promovida por organismos multilaterais, marcada pelo uso intensivo das tecnologias da informação, onde o conhecimento é o principal recurso econômico.
- c) Uma utopia tecnológica onde a conectividade resolveu todos os problemas de desigualdade social.
- d) Um conceito puramente técnico que se restringe à evolução do hardware e software, sem impacto sobre as relações sociais.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 02

▶ Gabarito: b)

▶ Explicação:

O conceito de "Sociedade da Informação" é, de fato, uma construção que ganhou força a partir dos anos 1990 . Ele descreve uma mudança de paradigma onde a informação e o conhecimento se tornam os principais fatores de produção e organização social, superando a era industrial. É caracterizada pela conectividade, pelo imenso fluxo de informações e pela transformação digital de todos os setores . A alternativa 'b' é a única que contempla essa visão complexa e crítica, que reconhece o papel das TICs e da economia do conhecimento.

▶ Base Legal/Princípio:

Fonte doutrinária sobre Sociedade da Informação e o impacto das TICs na sociedade, conforme discutido por autores como Castells e abordado em documentos da ONU/UNESCO.

Pergunta 3

O princípio da "Neutralidade de Rede", previsto no Marco Civil da Internet, estabelece que:

- a) O provedor de internet pode cobrar valores diferentes para acessos a diferentes tipos de serviços (ex: streaming, redes sociais), desde que informe o usuário.
- b) O responsável pela transmissão de dados deve tratar todos os pacotes de forma isonômica, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação.
- c) Os provedores de aplicação devem tratar todos os usuários de forma igual, proibindo a criação de perfis ou personalização de conteúdo.
- d) A velocidade da internet deve ser a mesma para todos os usuários, independentemente do plano contratado.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 03

▶ Gabarito: b)

▶ Explicação:

A neutralidade de rede é a base para um ambiente digital livre e democrático. O Art. 9º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) estabelece este princípio para os provedores de conexão, garantindo que eles não possam criar "faixas rápidas" ou "faixas lentas" com base no conteúdo ou serviço acessado. Isso impede que grandes empresas de tecnologia "comprem" vantagens sobre concorrentes menores. A exceção, prevista no próprio artigo, é para requisitos técnicos ou emergenciais .

▶ Base Legal:

Art. 9º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Transcrição Literal: "O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação."

Pergunta 4

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece que o tratamento de dados pessoais só pode ser realizado com base em hipóteses legais. Qual das seguintes é uma dessas hipóteses?

- a) Quando os dados são coletados para qualquer finalidade comercial que traga benefício à empresa.
- b) Quando o tratamento é necessário para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.
- c) Quando o tratamento é realizado para qualquer tipo de estudo por órgãos de pesquisa, sem necessidade de anonimização.
- d) Quando o titular dos dados já compartilhou os dados publicamente em outras plataformas.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 04

▶ Gabarito: d)

▶ Explicação:

A LGPD (Lei 13.709/2018) é uma lei restritiva que protege o titular dos dados. O Art. 7º lista as únicas 10 bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. A alternativa 'b' corresponde ao inciso VII do Art. 7º, que é uma das hipóteses legais. As demais alternativas são incorretas porque: (a) benefício comercial não é base legal; (c) estudos requerem, sempre que possível, a anonimização dos dados; (d) o compartilhamento em outra plataforma não autoriza automaticamente o tratamento por um terceiro.

▶ Base Legal:

Art. 7º, Inciso VII da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Transcrição Literal: "VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;"

Pergunta 5

Sobre a liberdade de expressão no ambiente digital, é correto afirmar que:

- a) É um direito fundamental assegurado pela Constituição, mas pode sofrer restrições em nome de outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a privacidade.
- b) É um direito absoluto no ambiente digital, que prevalece sobre qualquer outro direito, independentemente do contexto.
- c) A liberdade de expressão na internet não é protegida pela Constituição Federal, sendo regulada apenas pelo Marco Civil da Internet.
- d) A liberdade de expressão no ambiente digital é restrita a manifestações de cunho político, não abrangendo outras formas de expressão.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 05

▶ Gabarito: a)

▶ Explicação:

A liberdade de expressão é um dos pilares de um Estado Democrático de Direito, previsto no Art. 5º da Constituição Federal . No entanto, nenhum direito fundamental é absoluto. O exercício da liberdade de expressão encontra limites na proteção de outros direitos igualmente fundamentais, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (CF, Art. 5º, X). O Marco Civil da Internet e a LGPD reforçam a necessidade de equilibrar esses direitos, estabelecendo, por exemplo, a responsabilidade de plataformas por conteúdos que violem esses direitos (Art. 19 do MCI) .

▶ Base Legal/Princípio:

Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, IV, IX, X) e Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Pergunta 6

O artigo 7º do Marco Civil da Internet assegura ao usuário o direito à:

- a) Conexão gratuita e ilimitada à internet em todo o território nacional.
- b) Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial.
- c) Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso, mas sem a obrigação de cumprimento por parte do provedor.
- d) Exclusão definitiva dos dados pessoais a qualquer momento, sem ressalvas.

- ▶ **Gabarito e Explicação - Questão 06**

- ▶ **Gabarito: c)**

- ▶ **Explicação:**

O Art. 7º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) lista os direitos dos usuários da rede. O inciso II estabelece a inviolabilidade e o sigilo das comunicações (fluxo e conteúdo armazenado), garantindo que apenas uma ordem judicial possa quebrar esse sigilo. Esta é uma garantia fundamental para a privacidade do cidadão na internet .

- ▶ **Base Legal:**

Art. 7º, Inciso II da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Transcrição Literal: "II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;"

Pergunta 7

De acordo com a doutrina, a "Sociedade da Informação" não é um conceito neutro, mas sim uma construção ideológica que:

- a) Busca universalizar o acesso à informação como um fim em si mesmo, sem considerar as relações de poder.
- b) Está ligada a transformações neoliberais e à expansão das tecnologias digitais, sendo promovida por organismos multilaterais como uma estratégia de desenvolvimento.
- c) Foi criada exclusivamente por acadêmicos para descrever avanços tecnológicos, sem influência de políticas econômicas.
- d) Defende que a tecnologia é o único caminho para o desenvolvimento social, ignorando fatores políticos e econômicos.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 07

▶ Gabarito: b)

▶ Explicação:

A visão crítica sobre a "Sociedade da Informação" argumenta que o conceito foi moldado em um contexto histórico e político específico, o das reformas neoliberais dos anos 1990 . Organismos como a ONU, através da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS), promoveram essa agenda, que muitas vezes associa desenvolvimento ao simples acesso tecnológico, deslocando o foco de transformações estruturais mais profundas e mascarando desigualdades.

▶ Base Legal/Princípio:

Análise crítica sobre o conceito de "Sociedade da Informação" (ex: autor Fernando de Mello, UNIRIO) .

Pergunta 8

A responsabilidade civil do provedor de aplicações por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, nos termos do Artigo 19 do Marco Civil da Internet, ocorre:

- a) Assim que o conteúdo for publicado, independentemente de notificação, pois a plataforma é responsável por todo o conteúdo em seu domínio.
- b) Quando o provedor não cumpre uma ordem judicial para tornar o conteúdo indisponível, após ser notificado e dentro do prazo estabelecido.
- c) Quando o provedor de aplicação não realiza uma moderação prévia de todo o conteúdo publicado, violando seu dever de vigilância.
- d) Apenas se o conteúdo ofensivo tiver sido publicado por um usuário identificado e cadastrado na plataforma.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 08

▶ Gabarito: b)

▶ Explicação:

O Art. 19 do Marco Civil da Internet estabelece uma regra clara para a responsabilização dos provedores de aplicações (como redes sociais) por conteúdo gerado por terceiros. A ideia do legislador foi, em primeiro lugar, garantir a liberdade de expressão e evitar a censura prévia. Assim, o provedor só se torna responsável civilmente se, após receber uma **ordem judicial específica** para remover o conteúdo, não o fizer no prazo estipulado. A plataforma não é obrigada a remover conteúdo preventivamente por iniciativa própria, a menos que uma lei específica determine o contrário (como no caso de direitos autorais, previsto no §2º do Art. 19).

▶ Base Legal:

Art. 19, *caput* e §1º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Transcrição Literal: "Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências [...] para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente."

Pergunta 9

O conceito de "dato pessoal sensível" na LGPD é aplicado a informações como:

- a) Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde ou vida sexual.
- b) Nome, endereço e número de telefone do titular.
- c) Dados de localização GPS e histórico de navegação.
- d) Endereço de e-mail e CPF do titular.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 09

▶ Gabarito: a)

▶ Explicação:

A LGPD (Lei 13.709/2018) trata com mais rigor os "dados pessoais sensíveis", reconhecendo que seu tratamento pode gerar riscos de discriminação ao titular. O Art. 5º, inciso II, define exatamente o que são esses dados. As demais alternativas (b, c, d) se enquadram como "dados pessoais" comuns, que, embora mereçam proteção, não são classificados como sensíveis pela lei, o que implica em diferentes regras de tratamento.

▶ Base Legal:

Art. 5º, Inciso II da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Transcrição Literal: "II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;"

Pergunta 10

Qual é uma das principais oportunidades para o tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma na Sociedade da Informação?

- a) Ignorar completamente os aspectos legais e focar apenas na velocidade do código.
- b) Construir sistemas que perpetuem vieses sociais para atender a nichos de mercado.
- c) Criar soluções inovadoras que promovam o acesso à informação e resolvam problemas sociais, sempre respeitando as regulamentações de proteção de dados.
- d) Desenvolver aplicações que colem o máximo de dados possível, independentemente da finalidade, para uso próprio.

- ▶ **Gabarito e Explicação - Questão 10**

- ▶ **Gabarito: c)**

- ▶ **Explicação:**

A Sociedade da Informação, com todos os seus desafios, cria um campo fértil para a inovação . Para o tecnólogo DSM, a grande oportunidade está em desenvolver software que não apenas funcione, mas que atue como um agente de transformação social, resolvendo problemas reais (educação, saúde, sustentabilidade). Além disso, dominar a LGPD e saber criar sistemas éticos e que respeitam a privacidade é um enorme diferencial competitivo, gerando maior confiança dos usuários e do mercado.

- ▶ **Base Legal/Princípio:**

Aplicação prática do conceito de Sociedade da Informação e dos princípios da LGPD e Marco Civil da Internet.

Pergunta 11

O princípio da "Liberdade de Expressão" no Direito Digital é um direito fundamental que:

- a) Permite que qualquer usuário publique qualquer conteúdo na internet, sem exceções, garantindo a anonimidade total.
- b) Encontra seus limites na proteção de outros direitos igualmente fundamentais, como a honra e a privacidade, sendo passível de responsabilização em caso de abuso.
- c) É garantido apenas para pessoas jurídicas, não para pessoas físicas.
- d) Está condicionado à aprovação prévia do conteúdo por um órgão regulador.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 11

▶ Gabarito: b)

▶ Explicação:

A liberdade de expressão, assegurada no Art. 5º, inciso IV e IX da Constituição Federal, não é um direito absoluto. O próprio Marco Civil da Internet (Art. 19) busca proteger essa liberdade ao impedir a censura prévia . No entanto, quando o exercício desse direito fere outros direitos, como a honra, a imagem ou a privacidade de alguém (CF, Art. 5º, X), o responsável pode ser civil (e até criminalmente) responsabilizado. O desafio do Direito Digital é equilibrar esses direitos de forma justa .

▶ Base Legal:

Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, IV, IX, X) e Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet, Art. 19) .

Pergunta 12

O conceito de "Dado pessoal" na LGPD é definido como:

- a) Qualquer informação que não seja de caráter público.
- b) Informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, excluindo-se dados anonimizados.
- c) Somente informações que podem ser usadas para fins criminais.
- d) Dados estatísticos agregados sobre uma população.

▶ Gabarito e Explicação - Questão 12

▶ Gabarito: b)

▶ Explicação:

A definição de dado pessoal é o ponto de partida para a aplicação da LGPD. O Art. 5º, inciso I, da Lei 13.709/2018, define de forma ampla e precisa: qualquer informação que possa, direta ou indiretamente, identificar uma pessoa natural. A alternativa correta (d) reflete essa definição, enquanto a alternativa (b) contém a exceção correta, mas a questão pede a definição geral. Dados anonimizados (que não podem ser revertidos para identificar a pessoa) deixam de ser considerados dados pessoais para os efeitos da LGPD .

▶ Base Legal:

Art. 5º, Inciso I da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Transcrição Literal: "I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;"

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Atividade Prática em Grupo (20 Minutos)

Formação: Grupos de 03 a 05 alunos

Proposta de fixação do aprendizado

Aula 06 - Direito digital conceito, sociedade da informação, princípios, marco civil da internet



▶ ATIVIDADE PRÁTICA - CENÁRIO HIPOTÉTICO

▶ Título: A Nova Plataforma de Delivery "FoodPower"

- ▶ A startup "FoodPower" está desenvolvendo um novo aplicativo de delivery de alimentos que promete revolucionar o mercado. O aplicativo permite que:
- ▶ Os usuários se cadastrem com nome, e-mail, CPF e endereço de entrega.
- ▶ Salvem suas preferências de pagamento (cartão de crédito).
- ▶ Avaliem os restaurantes e entregadores.
- ▶ Compartilhem sua localização em tempo real para rastrear o pedido.
- ▶ Para melhorar a experiência, a equipe de desenvolvimento propôs:
- ▶ Usar os dados de histórico de pedidos para criar um perfil de preferências e enviar ofertas personalizadas.
- ▶ Usar a localização dos usuários para sugerir restaurantes próximos e calcular o tempo de entrega.
- ▶ Criar um sistema de "ranking" de entregadores com base nas avaliações, que ficará público.
- ▶ **Atenção:** A empresa deseja operar em conformidade com a LGPD e o Marco Civil da Internet, mas a equipe não tem um especialista em direito.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

- ▶ **Questão 01 (Fácil):** Em qual(is) hipótese(s) legal(is) do Art. 7º da LGPD a "FoodPower" se baseia para tratar os dados pessoais de seus usuários (cadastro, endereço e pagamento)? Cite pelo menos uma base legal.
- ▶ **Questão 02 (Fácil):** Para enviar ofertas personalizadas com base no histórico de compras, a "FoodPower" precisa de uma base legal específica. Qual é a base legal mais adequada e como a empresa deve proceder para obtê-la?
- ▶ **Questão 03 (Intermediária):** Imagine que um usuário publique uma avaliação falsa e difamatória sobre um restaurante no aplicativo. A "FoodPower" pode ser responsabilizada? Explique como se aplica o Art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e qual ação a empresa deve tomar.

Continue sendo um aluno de excelência

